

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2802/2537

นายเยื่อน วิไลรัตน์

โจทก์

นางสุภาพร บุญท่วม กับพวก

จำเลย

นายอนันต์ สุวรรณสินชัย จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ศาลชั้นต้นน่าจะสั่งฎีกาของ จำเลยที่ 2 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ขอขยายไว้ แต่กลับมีคำสั่งไม่รับฎีกาทั้งที่จำเลยที่ 2 ยังมีสิทธิ ยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีในศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์รับรองฎีกาได้อยู่คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ ไม่รับฎีกาจึงมิชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้เวลา จำเลยที่ 2 ในการที่จะยื่นคำร้องขออนุญาตให้จำเลยที่ 2 ฎีกาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 197 แผ่นที่ 2)

ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 พร้อมบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากโฉนดเลขที่ 1602 ตำบลศิลาลอยอำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะส่วนที่จำเลยที่ 2 ครอบครอง กับให้จำเลยที่ 2 ชำระ ค่าเสียหายเดือนละ 500 บาท แก่

โจทก์ นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ ยกฟ้องแย้งจำเลยที่
2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาตั้งกล่าว(อันดับ 145 แผ่นที่ 3)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหา
ประกันให้ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 195)

คำสั่ง

ศาลฎีกายกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2 ที่ขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาคำสั่งของ
ศาลชั้นต้น ที่ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกายกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 2 ที่ขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาคำสั่งของ
ศาลชั้นต้น ที่ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิท-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ